

# Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 2 dhoulkaâda 1416 - 22 mars 1996

139<sup>ème</sup> année

N° 24

## Sommaire

### Décrets et Arrêtés

#### Premier Ministère

Nomination d'un membre au conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi..... 599

#### Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la défense nationale du 9 mars 1996, modifiant l'arrêté du 10 février 1994 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la défense nationale et aux conditions de leur octroi ..... 599

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office de développement de Rejim Maâtoug..... 599

#### Ministère de la Justice

Décret n° 96-427 du 11 mars 1996, relatif à la création des chambres commerciales auprès des tribunaux de première instance..... 599

#### Ministère des Affaires Etrangères

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 13 mars 1996, fixant les cas exigeant la légalisation de signature ou la certification de conformité des copies à l'original sur les documents et les attestations demandés par le ministère des affaires étrangères.. 599

#### Ministère de l'Intérieur

Décret n° 96-428 du 11 mars 1996, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale..... 599

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nomination d'un chef de bureau.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600 |
| Nomination d'un chef de service.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600 |
| Nomination de chefs de subdivision.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 |
| <b>Ministère des Affaires Sociales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Arrêté du ministre des affaires sociales du 13 mars 1996 relatif à la fixation du barème d'actualisation des salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants.....                                                                                                                                               | 600 |
| <b>Ministère des Finances</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Décret n° 96-433 du 11 mars 1996, portant réduction des taux du droit complémentaire provisoire dû à l'importation.....                                                                                                                                                                                                                                          | 601 |
| Décret n° 96-434 du 11 mars 1996, accordant à la société "Maghreb Industrie" les avantages prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements....                                                                                                                                                                                        | 601 |
| Décret n° 96-435 du 11 mars 1996, portant octroi des avantages fiscaux au profit de la "Société des Boissons du Sahel" reprise pour la société "General Drinks".....                                                                                                                                                                                             | 601 |
| Maintien en activité dans le secteur public .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 602 |
| <b>Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Décret n° 96-437 du 11 mars 1996, modifiant le décret n° 90-2016 du 3 décembre 1990 fixant le statut particulier aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat.....                                                                                                                                              | 602 |
| <b>Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Nomination d'un membre du conseil consultatif du centre national de formation continue et de promotion professionnelle .....                                                                                                                                                                                                                                     | 602 |
| <b>Ministère du Développement Economique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Décret n° 96-454 du 6 mars 1996, fixant l'ensemble des effectifs du ministère du développement économique.....                                                                                                                                                                                                                                                   | 603 |
| <b>Ministère de la Santé Publique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Nomination d'un chef de service .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 605 |
| <b>Ministère de l'Enseignement Supérieur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Décret n° 96-439 du 11 mars 1996, fixant le régime des études et des examens relatif à l'enseignement des langues vivantes au public, la participation financière des bénéficiaires ainsi que les modalités de rémunération du personnel d'enseignement et administratif participant audit enseignement auprès de l'institut Bourguiba des langues vivantes..... | 605 |
| <b>Ministère de l'Equipement et de l'Habitat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Cessation de fonctions d'un chef de service.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 606 |
| <b>Ministère de l'Agriculture</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Nomination d'un chef de division.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 606 |
| Nomination de chefs d'arrondissement.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 606 |
| <b>Ministère de Communications</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Décret n° 96-445 du 11 mars 1996, modifiant et complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.....                                                      | 607 |
| Nomination d'un chef de service.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 607 |
| <b>Ministère de l'Education</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Arrêté du ministre de l'éducation du 6 mars 1996, portant modification des annexes de l'arrêté du 6 juin 1995 relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'éducation et les conditions de leur octroi.....                                                                                                                | 607 |

## **PREMIER MINISTERE**

### **NOMINATION**

**Par arrêté du Premier ministre du 13 mars 1996.**

Est désigné, pour une durée de 3 ans, en qualité de membre du conseil national de la formation professionnelle et de l'emploi Monsieur Noureddine Ben Ayed représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche en remplacement de Monsieur Abdelmajid Abidi.

## **MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE**

**Arrêté du ministre de la défense nationale du 9 mars 1996, modifiant l'arrêté du 10 février 1994 relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la défense nationale et aux conditions de leur octroi (voir édition arabe).**

### **NOMINATION**

**Par arrêté du ministre de la défense nationale du 13 mars 1996.**

Monsieur Jamel Mezri est nommé membre du conseil d'administration de l'office de développement de Rjim Maâtoug et ce en remplacement de Monsieur Mohamed Habib Zaddam.

## **MINISTERE DE LA JUSTICE**

**Décret n° 96-427 du 11 mars 1996, relatif à la création des chambres commerciales auprès des tribunaux de première instance.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95-43 du 2 mai 1995,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont créées auprès des tribunaux de première instance de Tunis, Kef, Sousse, Monastir, Sfax, Gabès, Gafsa et Medenine des chambres commerciales pour statuer sur les affaires commerciales.

Art. 2. - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

## **MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES**

**Arrêté du ministre des affaires étrangères du 13 mars 1996, fixant les cas exigeant la légalisation de signature ou la certification de conformité des copies à l'original sur les documents et les attestations demandés par le ministère des affaires étrangères.**

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité des copies à l'original,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères,

Vu l'arrêté du 13 janvier 1995, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires étrangères et aux conditions de leur octroi,

Arrête :

Article premier. - Les services centraux relevant du ministère des affaires étrangères exigent la légalisation de signature ou la certification de conformité des copies à l'original dans les cas suivants :

A - Légalisation de signature

- procuration au nom impersonnel du chef de missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l'étranger émanant :

\* d'héritiers pour la défense de leurs intérêts et l'obtention de leurs avoirs en cas de décès d'un citoyen à l'étranger

\* d'un citoyen ayant séjourné ou travaillé à l'étranger pour percevoir ses avoirs de garanties ou retirer ses avoirs bancaires et autres droits

- procuration établie par les héritiers pour le retrait des effets personnels d'un citoyen décédé à l'étranger

- autorisation paternelle permettant aux mineurs l'obtention de passeport et tout autre document ou la conclusion de contrat de mariage

- obligations et déclarations personnelles de toute autre.

B - La certification de conformité des copies à l'original

Néant.

Art. 2. - Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article premier du présent arrêté, les services concernés doivent, selon le cas, se limiter à demander :

- soit de copies ordinaires des documents exigibles,

- ou d'une simple signature de l'intéressé avec mention du numéro de sa carte d'identité nationale et la date de sa délivrance,

- ou d'une déclaration sur l'honneur avec simple signature de l'intéressé et mention du numéro de sa carte d'identité nationale et la date de sa délivrance.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mars 1996.

*Le Ministre des Affaires Etrangères*  
**Habib Ben Yahia**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

## **MINISTERE DE L'INTERIEUR**

**Décret n° 96-428 du 11 mars 1996, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur

public, telle qu'elle a été modifiée par les lois n° 80-70 du 27 juin 1988 n° 90-6 du 12 février 1990 et n° 94-71 du 27 juin 1994,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractères industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994,

Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,

Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, relatif à l'organisation administrative et financière et aux modalités de fonctionnement de l'office national de la protection civile,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est ajouté à la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales fixée par l'article premier du décret susvisé n° 85-1025 du 29 août 1985 et dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, l'établissement suivant :

- l'office national de la protection civile.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 96-429 du 13 mars 1996.

Monsieur Fethi Fnina, analyste principal, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Nabeul avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 96-430 du 13 mars 1996.

Monsieur Tahar Khachnaoui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la régularisation de la circulation à la direction des chaussées à la direction générale des services techniques à la commune de Tunis.

Par décret n° 96-431 du 13 mars 1996.

Monsieur Houcine Abdelkebir, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires du conseil régional et des conseils ruraux à la division du conseil régional au gouvernorat de Medenine avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 96-432 du 13 mars 1996.

Monsieur Abdelaziz Charfeddine, administrateur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des parties, organisations et associations à la division des affaires politiques au gouvernorat de

Tunis avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 13 mars 1996 relatif à la fixation du barème d'actualisation des salaires pris en compte dans le calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survivants dans le secteur non agricole,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 94-1429 du 30 juin 1994 et notamment son article 18,

Arrête :

Article premier. - Les salaires servant de base au calcul des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants octroyées dans le cadre du décret susvisé n° 74-499 du 27 avril 1974, sont actualisés selon le barème suivant :

| Années | Coefficients |
|--------|--------------|
| 1961   | 7,19796      |
| 1962   | 7,05400      |
| 1963   | 6,86855      |
| 1964   | 6,59252      |
| 1965   | 6,18130      |
| 1966   | 5,95274      |
| 1967   | 5,78197      |
| 1968   | 5,63419      |
| 1969   | 5,41782      |
| 1970   | 5,36018      |
| 1971   | 5,05663      |
| 1972   | 4,95365      |
| 1973   | 4,74059      |
| 1974   | 4,55391      |
| 1975   | 4,15920      |
| 1976   | 3,94740      |
| 1977   | 3,69900      |
| 1978   | 3,50248      |
| 1979   | 3,23133      |
| 1980   | 2,96636      |
| 1981   | 2,71412      |
| 1982   | 2,37909      |
| 1983   | 2,17247      |
| 1984   | 2,00000      |
| 1985   | 1,86121      |
| 1986   | 1,75168      |
| 1987   | 1,61975      |
| 1988   | 1,51049      |
| 1989   | 1,40239      |
| 1990   | 1,31580      |
| 1991   | 1,22105      |
| 1992   | 1,15658      |
| 1993   | 1,10999      |
| 1994   | 1,06251      |
| 1995   | 1,00000      |

Art. 2. - Ces dispositions s'appliquent aux pensions pour lesquelles le droit est ouvert à compter du 1er janvier 1996.

Tunis, le 13 mars 1996.

*Le Ministre des Affaires Sociales*

**Sadok Rabah**

*Vu*

*Le Premier Ministre*

**Hamed Karoui**

## **MINISTERE DES FINANCES**

### **Décret n° 96-433 du 11 mars 1996, portant réduction des taux du droit complémentaire provisoire dû à l'importation.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi des finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi des finances pour la gestion 1991 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995 et notamment son article 94,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi des finances pour la gestion 1996 et notamment son article 67,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont réduits de 10 points les taux du droit complémentaire provisoire dû à l'importation des produits repris au tableau "N" annexé à la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 1996.

**Zine El Abidine Ben Ali**

### **Décret n° 96-434 du 11 mars 1996, accordant à la société "Maghreb Industrie" les avantages prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996.

Vu la loi n° 93-120 du 26 décembre 1996, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 53,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissements du 19 octobre 1995.

Décète :

Article premier. - Sont accordés à la société "Maghreb Industries" les avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements, et ce, suite à la reprise de la société "La Tunisie de l'Outillage" implantée à Kalaâ Kébira.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 1996.

**Zine El Abidine Ben Ali**

### **Décret n° 96-435 du 11 mars 1996, portant octroi des avantages fiscaux au profit de la "Société des Boissons du Sahel" reprise par la société "General Drinks".**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 53,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements et notamment son article 2,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Vu le procès-verbal de la commission supérieure des investissements du 9 mars 1995,

Décète

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 53 du code d'incitation aux investissements, la Société des Boissons du Sahel peut bénéficier des avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 dudit code tels que énumérés ci-dessous.

- Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les revenus et les bénéfices réinvestis en la souscription à l'augmentation du capital de la Société des Boissons du Sahel sont déduits à concurrence de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes

physiques ou à l'impôt sur les sociétés, et ce, conformément aux conditions prévues par l'article 7 du code d'incitation aux investissements.

Aussi, le même privilège, et conformément aux mêmes conditions, est octroyé au titre des bénéfices réinvestis au sein de la Société des Boissons du Sahel.

- La Société des Boissons du Sahel peut opter pour le régime de l'amortissement dégressif au titre des équipements dont la durée d'utilisation dépasse sept années selon le mode d'amortissement linéaire prévu par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau.

Ce régime est appliqué au titre des équipements acquis dans le cadre de la réactivation de l'usine sise à Monastir.

- Les équipements importés et nécessaires à l'opération de réactivation de l'usine de la Société des Boissons du Sahel bénéficient de la réduction des droits de douane au taux de 10% et de la suspension des taxes d'effet équivalent et de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation, et ce, conformément à la liste n° I annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements tel que modifié et complété par les textes subséquents.

- Les équipements fabriqués localement bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation, et ce, conformément à la liste n° II annexée au décret sus-mentionné au paragraphe 3 du présent article.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 1996.

**Zine El Abidine Ben Ali**

#### **MAINTIEN EN ACTIVITE**

**Par décret n° 96-436 du 11 mars 1996.**

Monsieur Ali Chaouachi, conseiller des services publics au ministère des finances, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er août 1996.

#### **MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES**

**Décret n° 96-437 du 11 mars 1996, modifiant le décret n° 90-2016 du 3 décembre 1990 fixant le statut particulier aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des

entreprises soumises à la tutelle de l'Etat devant les tribunaux et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et notamment son article 3,

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991 et le décret n° 94-1107 du 14 mai 1994,

Vu le décret n° 90-2016 du 3 décembre 1990, portant statut particulier aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-1702 du 8 août 1994,

Vu l'avis des ministres de la justice et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-2016 du 3 décembre 1990 portant statut particulier aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat modifié par le décret n° 94-1702 du 8 août 1994 sont abrogées et remplacées comme suit :

Article 8 (nouveau) - Les conseillers rapporteurs adjoints sont recrutés par voie de nomination directe après succès dans des cycles particuliers organisés à leur intention dans le cadre de l'institut supérieur de la magistrature.

Les conseillers rapporteurs adjoints sont soumis au régime d'études et d'examen relatif à la formation des auditeurs de justice à l'institut supérieur de la magistrature.

Toutefois en attendant la sortie de la première promotion des conseillers rapporteurs adjoints dudit institut, l'article 8 du décret susvisé n° 90-2016 du 3 décembre 1990 demeure en vigueur.

Art. 2. - Les ministres de la justice, des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 1996.

**Zine El Abidine Ben Ali**

#### **MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

#### **NOMINATION**

**Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 13 mars 1996.**

Est désigné en qualité de membre du conseil consultatif du centre national de formation continue et de promotion professionnelle pour une durée de trois ans Monsieur Youssef Maâlaoui, représentant l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche, en remplacement de Monsieur Habib Haddad.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT  
ECONOMIQUE**

**Décret n° 96-354 du 6 mars 1996, fixant l'ensemble des effectifs du ministère du développement économique.**

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour le gestion 1995,

Vu le décret n° 96-270 du 24 février 1996, portant attributions du ministère du plan et du développement régional,

Vu le décret n° 96-271 du 24 février 1996, portant organisation du ministère du plan et du développement régional,

Vu l'avis du ministre des finances,

Décrète :

Article premier. - Les effectifs réels exerçant aux services du ministère du développement économique, du 31 décembre 1994 sont répartis conformément aux tableaux ci-après :

| EFFECTIFS REELS                         |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
|                                         | A 10 | A 30 | A 31 | A 32 | A 33 | Total |
| <b>I - Effectifs par catégories</b>     |      |      |      |      |      |       |
| A 1                                     | 4    | 44   |      |      |      | 48    |
| A 2                                     |      | 31   |      |      |      | 31    |
| A 3                                     |      | 10   |      |      |      | 10    |
| B                                       |      | 38   |      |      |      | 38    |
| C                                       |      | 32   |      |      |      | 32    |
| D                                       |      | 01   |      |      |      | 01    |
| <b>* Ouvriers</b>                       |      |      |      |      |      |       |
| - Unité I                               |      |      |      | 8    |      | 8     |
| - Unité II                              |      |      |      | 67   |      | 67    |
| - Unité III                             |      |      |      | 20   |      | 20    |
| <b>Total</b>                            | 04   | 156  |      | 95   |      | 255   |
| <b>II - Effectifs par fonction</b>      |      |      |      |      |      |       |
| - Directeur du cabinet                  |      |      |      |      |      |       |
| - Conseiller                            |      |      |      |      |      |       |
| - Chef de cabinet                       |      |      |      |      |      |       |
| - Attaché de cabinet                    |      | 01   |      |      |      | 01    |
| - Chargé de mission                     | 04   |      |      |      |      | 04    |
| - Secrétaire générale chargé de mission |      | 01   |      |      |      | 01    |
| - Secrétaire général                    |      |      |      |      |      |       |
| - Directeur général chargé de mission   |      | 07   |      |      |      | 07    |
| - Directeur général                     |      | 06   |      |      |      | 06    |
| - Directeur chargé de mission           |      | 01   |      |      |      | 01    |
| - Directeur                             |      | 11   |      |      |      | 11    |
| - Sous-directeur                        |      | 19   |      |      |      | 19    |
| - Chef de service                       |      | 18   |      |      |      | 18    |
| <b>Total</b>                            | 04   | 64   |      |      |      | 68    |
| <b>III - Effectifs par grade</b>        |      |      |      |      |      |       |
| - Cabinet du ministre                   |      |      |      |      |      |       |
| <b>A - Membres du cabinet</b>           |      |      |      |      |      |       |
| - Chef de cabinet                       |      |      |      |      |      |       |
| - Attaché de cabinet                    |      | 01   |      |      |      | 01    |
| - Chargé de mission                     | 04   |      |      |      |      | 04    |

|                                              |      | EFFECTIFS REELS |      |      |      |       |
|----------------------------------------------|------|-----------------|------|------|------|-------|
| B - Agents rattachés au cabinet du ministre  | A 10 | A 30            | A 31 | A 32 | A 33 | Total |
| <b>* Cadre administratif commun</b>          |      |                 |      |      |      |       |
| - Administrateur général                     |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Administrateur conseiller                  |      | 02              |      |      |      | 02    |
| - Administrateur                             |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Dactylographe                              |      | 04              |      |      |      | 04    |
| - Commis d'administration                    |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Conseiller des services publics            |      | 04              |      |      |      | 04    |
| - Documentaliste                             |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Secrétaire dactylographe                   |      | 04              |      |      |      | 04    |
| - Secrétaire de direction                    |      | 02              |      |      |      | 02    |
| - Agent temporaire Cat "B"                   |      | 02              |      |      |      | 02    |
| - Agent temporaire Cat "C"                   |      | 03              |      |      |      | 03    |
| <b>* Cadres techniques et particuliers</b>   |      |                 |      |      |      |       |
| - Ingénieur général                          |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Contrôleur général des services publics    |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Inspecteur des services financiers         |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Attaché d'inspection                       |      | 01              |      |      |      | 01    |
| <b>C - Les ouvriers</b>                      |      |                 |      | 14   |      | 14    |
| <b>Total</b>                                 | 04   | 30              |      | 14   |      | 48    |
| <b>* Les structures</b>                      |      |                 |      |      |      |       |
| <b>1 - Cadres administratifs communs</b>     |      |                 |      |      |      |       |
| - Administrateur général                     |      | 03              |      |      |      | 03    |
| - Conseiller des services publics            |      | 16              |      |      |      | 16    |
| - Administrateur conseiller                  |      | 06              |      |      |      | 06    |
| - Administrateur                             |      | 13              |      |      |      | 13    |
| - Attaché d'administration                   |      | 02              |      |      |      | 02    |
| - Secrétaire d'administration                |      | 04              |      |      |      | 04    |
| - Secrétaire de direction                    |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Secrétaire dactylographe                   |      | 05              |      |      |      | 05    |
| - Commis d'administration                    |      | 02              |      |      |      | 02    |
| - Agent temporaire Cat "A2"                  |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Agent temporaire Cat "B"                   |      | 04              |      |      |      | 04    |
| - Agent temporaire Cat "C"                   |      | 07              |      |      |      | 07    |
| - Dactylographe                              |      | 15              |      |      |      | 15    |
| - Hajeb                                      |      | 01              |      |      |      | 01    |
| <b>2 - Cadres techniques et particuliers</b> |      |                 |      |      |      |       |
| - Ingénieur général                          |      | 00              |      |      |      | 00    |
| - Ingénieur en chef                          |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Ingénieur principal                        |      | 03              |      |      |      | 03    |
| - Urbaniste principal                        |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Ingénieur divisionnaire                    |      | 04              |      |      |      | 04    |
| - Ingénieur                                  |      | 07              |      |      |      | 07    |
| <b>* Les structures</b>                      |      |                 |      |      |      |       |
| <b>- Cadres techniques et particuliers</b>   |      |                 |      |      |      |       |
| - Ingénieur adjoint                          |      | 07              |      |      |      | 07    |
| - Adjoint technique                          |      | 13              |      |      |      | 13    |
| - Inspecteur général des services financiers |      | 01              |      |      |      | 01    |
| - Inspecteur en chef des services financiers |      | 03              |      |      |      | 03    |
| - Inspecteur des services financiers         |      | 03              |      |      |      | 03    |
| - Contrôleur des services financiers         |      | 03              |      |      |      | 03    |
| <b>3 - Les ouvriers</b>                      |      |                 |      | 81   |      | 81    |
| <b>Total</b>                                 |      | 126             |      | 81   |      | 207   |
| <b>Total général</b>                         | 04   | 156             |      | 95   |      | 255   |

Art. 2. - Le ministère du développement économique est autorisé à recruter au titre de l'année 1995 les effectifs suivants :

Article 10. - Chargé de mission : 03.

Article 30. - Conseiller des services publics : 02.

- Agents temporaire Cat : A2 : 08.

Autorisation exceptionnelle du Premier ministre selon le courrier n° 3476/3 du 14 mars 1995

Article 31. - Ouvrier : 01

14

Art. 3. - Les ministres du développement économique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 mars 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

## MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

### NOMINATION

Par décret n° 96-438 du 11 mars 1996.

Le Docteur Frikha Mounir, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax (service de médecine carcinologique).

## MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

**Décret n° 96-439 du 11 mars 1996, fixant le régime des études et des examens relatif à l'enseignement des langues vivantes au public, la participation financière des bénéficiaires ainsi que les modalités de rémunération du personnel d'enseignement et administratif participant audit enseignement auprès de l'Institut Bourguiba des langues vivantes.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 68-41 du 31 décembre 1968, portant loi de finances pour la gestion 1969,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 75-354 du 3 juin 1975,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 91-329 du 4 mars 1991, fixant le taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires attribuée aux personnels enseignants,

Vu le décret n° 92-251 du 3 février 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu les avis des ministres des finances et de l'éducation,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète

Article premier. - Le présent décret fixe le régime des études et des examens relatif à l'enseignement des langues vivantes au public, la participation financière des bénéficiaires ainsi que les modalités de rémunération du personnel d'enseignement et administratif participant audit enseignement auprès de l'Institut Bourguiba des langues vivantes.

Cet enseignement a pour objet de réaliser l'ouverture sur l'environnement international, de répandre la pratique des langues vivantes dans le pays et de favoriser les relations économiques, culturelles et sociales.

### CHAPITRE PREMIER

#### Du régime des études et des examens

Art. 2. - L'Institut Bourguiba des langues vivantes organise, en vue de la formation en langues vivantes, un enseignement ouvert au public à titre d'auditeur et ce, au moyen de modalités pratiques et techniques soit à l'institut soit dans les centres qui en relèvent ou qui sont créés à cet effet.

Art. 3. - Le candidat aux études des langues vivantes, à titre d'auditeur, doit être âgé au moins de 15 ans.

Art. 4. - L'enseignement des langues vivantes au public est fondé sur le régime des modules obligatoires dans le cadre des dispositions du présent décret, organisés semestriellement ou annuellement selon le choix des auditeurs, la capacité d'accueil de l'institut, et les moyens pédagogiques et scientifiques qui y sont disponibles.

Art. 5. - Les enseignements dans chaque module durent cent heures au moins, chaque auditeur peut préparer au cours de l'année d'études plus d'un module dans la langue ou les langues choisies.

Art. 6. - Le programme détaillé des enseignements dans chaque module est fixé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, après avis du conseil pédagogique prévu à l'article 9 du présent décret.

Art. 7. - Chaque centre d'enseignement à l'intérieur du pays est dirigé par un coordinateur désigné parmi les directeurs des lycées, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques ou les professeurs principaux de l'enseignement secondaire spécialisés dans les langues, et ce, par arrêté conjoint des ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation, sur proposition du directeur de l'institut Bourguiba des langues vivantes.

Art. 8. - Est chargé de la coordination des enseignements de chaque langue vivante au public, au siège de l'institut un coordinateur dans la langue de la spécialité choisi parmi les enseignants de l'enseignement secondaire détachés et exerçant à l'institut et désigné par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'institut Bourguiba des langues vivantes.

Sont chargés de l'enseignement des langues vivantes des professeurs de l'enseignement secondaire de la spécialité.

Art. 9. - Le directeur de l'institut est assisté, dans la mission d'enseignement des langues vivantes au public, par un conseil pédagogique présidé par le directeur de l'institut et composé des :

- coordinateurs de l'enseignement des langues vivantes
- directeurs des départements de l'institut.

Art. 10. - L'enseignement des langues vivantes au public à l'institut Bourguiba des langues vivantes est sanctionné par une "attestation de niveau et d'assiduité" délivrée à l'auditeur admis aux examens selon son niveau d'études.

Art. 11. - Le régime d'évaluation des études est basé sur :

- les devoirs écrits qui se déroulent pendant l'année d'études dans les modules semestriels ou annuels
- les examens de fin de semestre ou de fin d'année selon le régime des études applicable au module concerné.

Art. 12. - Les examens portant sur chaque module comprennent des épreuves écrites et orales.

Art. 13. - Pour réussir dans chaque module, l'auditeur doit obtenir une moyenne égale au moins à 10/20.

## CHAPITRE II

### Des modalités de rémunération du personnel d'enseignement et administratif participant à l'organisation et à l'enseignement des langues vivantes au public

Art. 14. - Il est alloué aux enseignants des langues vivantes au public des heures supplémentaires majorées à raison de 100% si elles sont effectuées avant 18 heures et à raison de 150% si elles sont effectuées après 18 heures.

Art. 15. - Les coordinateurs des centres d'études à l'intérieur du pays et les coordinateurs d'enseignement des langues vivantes à

l'institut perçoivent une rémunération sous forme d'heures supplémentaires dont le nombre est fixé comme suit :

- quatre (4) heures supplémentaires par semaine si le nombre des auditeurs ne dépasse pas 100 auditeurs

- six (6) heures supplémentaires par semaine si le nombre des auditeurs se situe entre 100 et 200

- huit (8) heures supplémentaires par semaine si le nombre des auditeurs se situe entre 200 et 300

- dix (10) heures supplémentaires par semaine si le nombre des auditeurs dépasse 300 auditeurs.

Le taux des heures supplémentaires allouées aux coordinateurs prévus par le présent article est majoré de 50%.

Art. 16. - Les personnels administratifs et les ouvriers chargés d'une activité au sein de l'institut et des centres d'études sont rémunérés à raison de deux (2) heures supplémentaires par jour de travail majorées de 50%.

## CHAPITRE III

### De la participation financière des auditeurs aux études des langues vivantes

Art. 17. - La participation financière des auditeurs aux études des langues vivantes au public est fixée comme suit :

| Nombre d'heures                                 | Gouvernorats                                                                                                     | Participation                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Une moyenne de quatre heures par semaine        | Medenine - Gafsa - Tozeur - Kasserine - Le Kef - Zaghuan - Siliana - Jendouba - Kébili - Tataouine - Sidi Bouzid | 70 dinars par an             |
| Une moyenne de quatre heures par semaine        | Gabès - Mahdia - Kairouan - Nabeul - Bizerte - Béja                                                              | 80 dinars par an             |
| Une moyenne de quatre heures par semaine        | Sfax - Sousse - Monastir                                                                                         | 100 dinars par ans           |
| Une moyenne de quatre heures par semaine        | Tunis - Ariana - Ben Arous                                                                                       | 120 dinars par an            |
| Deux modules totalisant 8 heures par semaine    | Tous les gouvernorats                                                                                            | Majorée annuellement de 100% |
| Quatre modules totalisant 16 heures par semaine | Tous les gouvernorats                                                                                            | Majorée annuellement de 150% |

Art. 18. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de l'éducation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

## MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

### CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 96-440 du 13 mars 1996.

Il est mis fin à compter du 4 décembre 1995 aux fonctions de Monsieur Belgacem Ben Ayed, ingénieur des travaux en sa qualité de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Zaghuan.

## MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### NOMINATIONS

Par décret n° 96-441 du 13 mars 1996.

Monsieur Mohamed Ben Othmane, ingénieur général, est chargé des fonctions de chef de division des études et de développement agricole au commissariat régional au développement agricole de Zaghuan.

Par décret n° 96-442 du 13 mars 1996.

Monsieur Kamel Bradai, médecin vétérinaire, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-443 du 13 mars 1996.

Monsieur Habib Maâloul, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

**Par décret n° 96-444 du 13 mars 1996.**

Monsieur Habib Bellil, médecin vétérinaire, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

**MINISTERE DES COMMUNICATIONS**

**Décret n° 96-445 du 11 mars 1996, modifiant et complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public, telle que modifiée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988 et la loi n° 90-6 du 12 février 1990 et notamment son article premier,

Vu la loi n° 85-87 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, tel que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994,

Vu la loi n° 95-36 du 17 avril 1995, portant création de l'office national des télécommunications,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 95-2031 du 16 octobre 1995, portant organisation administrative et financière de l'office national des télécommunications,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est ajouté à l'article premier du décret susvisé n° 85-1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, l'établissement suivant :

- l'office national des télécommunications.

Art. 2. - Les ministres des communications et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 1996.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**NOMINATION**

**Par décret n° 96-446 du 11 mars 1996.**

Monsieur Ridha Mahmoudi, inspecteur des P.T.T, est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation des postes de la division des communications de Jendouba à la direction régionale des communications du Kef relevant du ministère des communications du 18 octobre 1992 au 15 octobre 1995 et ce à titre de régularisation de la situation administrative de l'intéressé.

**MINISTERE DE L'EDUCATION**

**Arrêté du ministre de l'éducation du 6 mars 1996, portant modification des annexes de l'arrêté du 6 juin 1995 relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'éducation et les conditions de leur octroi.**

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification des copies à l'original,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 95-1141 du 28 juin 1995, portant organisation du ministère de l'éducation,

Vu l'arrêté du 6 juin 1995, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'éducation et les conditions de leur octroi,

Vu l'arrêté du 16 décembre 1995, fixant les cas qui exigent une légalisation de la signature ou la certification de conformité des copies à l'original sur les documents ou attestation requises des usagers par le ministère de l'éducation et les établissements sous tutelle.

Arrête :

Article unique. - Les annexes 2, 7, 8, 9, 12 et 15 de l'arrêté du 6 juin 1995 relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l'éducation et les conditions de leur octroi sont modifiés comme suit.

Tunis, le 6 mars 1996.

*Le Ministre de l'Education*

**Hatem Ben Othman**

*Vu*

*Le Premier Ministre*

**Hamed Karoui**

**Annexe n° 2 - (nouveau)**  
Système d'information et de communication  
administratives - SICAD  
**Guide du Citoyen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Case réservée au C.N.I.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                              |
| Référence : Arrêté du Ministre .....<br>en date du ..... tel que modifié par l'arrêté en<br>date du ..... (JORT n° ..... du .....)                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                              |
| Organisme : ministère de l'éducation<br>Domaine de la prestation : diplômes<br>Objet de la prestation : obtention de duplicatas.                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                              |
| <b>Conditions d'obtention</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                              |
| - Etre titulaire du diplôme demandé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                              |
| <b>Pièces à fournir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                              |
| - Imprimé rempli renfermant le timbre fiscal exigé<br>- Copie de la carte d'identité nationale.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                              |
| <b>Etapes de la prestation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Intervenants</b>      | <b>Délais</b>                                |
| 1 - Retirer l'imprimé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ministère de l'éducation | Sans délais fixes                            |
| 2 - Le remplir et apposer le timbre fiscal exigé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ministère de l'éducation | Sans délais fixes                            |
| 3 - Recevoir le duplicata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ministère de l'éducation | 2 à 15 jours à partir du dépôt de la demande |
| <b>Lieu de dépôt du dossier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                              |
| Service : direction générale des examens ou direction régionale de l'enseignement<br>Adresse : ministère de l'éducation boulevard Bab Bnet ou adresse de la direction régionale de l'enseignement                                                                                                                                                                    |                          |                                              |
| <b>Lieu d'obtention de la prestation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                              |
| Service : direction générale des examens ou direction régionale de l'enseignement<br>Adresse : ministère de l'éducation boulevard Bab Bnet ou adresse de la direction régionale de l'enseignement                                                                                                                                                                    |                          |                                              |
| <b>Délai d'obtention de la prestation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                              |
| Deux à quinze jours à partir du dépôt de la demande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                              |
| <b>Références législatives et / ou réglementaires</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                              |
| - Loi n° 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif<br>- Arrêté du 24 juin 1992 relatif à l'examen du baccalauréat<br>- Arrêté du 23 avril 1982 relatif au diplôme de technicien<br>- Arrêté relatif à l'examen de fin d'études secondaires normales<br>- Arrêté du 14 février 1995 modifiant l'arrêté du 24 juin 1992 relatif à l'examen du baccalauréat |                          |                                              |

**Annexe n° 7 - (nouveau)**  
Système d'information et de communication  
administratives - SICAD  
**Guide du Citoyen**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Case réservée au C.N.I.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                           |
| Référence : Arrêté du Ministre .....<br>en date du ..... tel que modifié par l'arrêté en<br>date du ..... (JORT n° ..... du .....)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                           |
| Organisme : ministère de l'éducation<br>Domaine de la prestation : recrutement<br>Objet de la prestation : recrutement des enseignants du secondaire.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                           |
| <b>Conditions d'obtention</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                           |
| 1) Etre titulaire d'une licence (ancien régime) ou d'une maîtrise pour le recrutement en qualité d'enseignant du second cycle de l'enseignement secondaire<br>2) Avoir poursuivi avec succès deux années d'enseignement supérieur pour le recrutement en qualité d'enseignant du 1er cycle de l'enseignement secondaire                                                          |                                                                       |                           |
| <b>Pièces à fournir</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                           |
| - Bulletin n° 3<br>- Copies du baccalauréat et des diplômes universitaires<br>- Certificat médical certifiant l'aptitude à exercer les fonctions d'enseignant sur tout le territoire de la République<br>- Une photo d'identité<br>- Deux enveloppes affranchies portant l'adresse du candidat<br>- Deux extraits de l'acte de naissance<br>- Photocopie de la carte d'identité. |                                                                       |                           |
| <b>Etapes de la prestation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Intervenants</b>                                                   | <b>Délais</b>             |
| Dépôt des candidatures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direction générale des écoles préparatoires et des lycées secondaires | début mai de chaque année |
| Tri des dossiers suivant spécialité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                           |
| Fixation des besoins par les directions régionales de l'enseignement                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Direction générale des écoles préparatoires et des lycées secondaires | Juillet                   |
| Etude des dossiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commission centrale du recrutement                                    |                           |
| Affectation des agents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direction régionale de l'enseignement                                 | Août - Octobre            |
| <b>Lieu de dépôt du dossier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                           |
| Service : direction générale des écoles préparatoires et des lycées secondaires (direction des enseignants du secondaire)<br>Adresse : boulevard 9 avril - 3è étage - Tunis 1000                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                           |
| <b>Lieu d'obtention de la prestation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                           |
| Service : direction régionale de l'enseignement où le candidat est affecté<br>Adresse : adresse personnelle du candidat                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                           |
| <b>Délai d'obtention de la prestation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |                           |
| début de l'année scolaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                           |
| <b>Références législatives et / ou réglementaires</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                           |
| - Décret n° 73-114 du 17 mars 1973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                           |

|                                                                                                                                                    |                                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Case réservée au C.N.I.</b>                                                                                                                     |                                                                             |                                     |
| Référence : Arrêté du Ministre .....<br>en date du ..... tel que modifié par l'arrêté en<br>date du ..... (JORT n° ..... du .....)<br>             |                                                                             |                                     |
| Organisme : ministère de l'éducation<br>Domaine de la prestation : mutation<br>Objet de la prestation : mutation des enseignants du<br>secondaire. |                                                                             |                                     |
| <b>Conditions d'obtention</b>                                                                                                                      |                                                                             |                                     |
| 1) Etre titulaire<br>2) Avoir exercé pendant au moins deux années au dernier<br>poste<br>3) Ne pas être astreint au roulement.                     |                                                                             |                                     |
| <b>Pièces à fournir</b>                                                                                                                            |                                                                             |                                     |
| Formulaire délivré par l'administration de l'établissement<br>et dûment rempli par l'intéressé                                                     |                                                                             |                                     |
| <b>Etapes de la prestation</b>                                                                                                                     | <b>Intervenants</b>                                                         | <b>Délais</b>                       |
| Envoi de la demande par la<br>voie hiérarchique                                                                                                    | L'intéressé                                                                 | A fixer                             |
| Transmission des demandes<br>de mutation à<br>l'administration centrale<br>par le biais des directions<br>régionales                               | Chef d'établissement et<br>directions régionales                            | annuel-<br>lement<br>Avril -<br>Mai |
| Tri des demandes - saisie<br>informatique                                                                                                          | direction générale des<br>écoles préparatoires et<br>des lycées secondaires | Mai - juin                          |
| Réunion d'une commission<br>nationale paritaire pour<br>étude et décision.                                                                         | Commission paritaire<br>Commission nationale<br>des mutations               | Juillet                             |
| <b>Lieu de dépôt du dossier</b>                                                                                                                    |                                                                             |                                     |
| Service : l'établissement auquel appartient l'intéressé<br>Adresse : adresse de l'établissement                                                    |                                                                             |                                     |
| <b>Lieu d'obtention de la prestation</b>                                                                                                           |                                                                             |                                     |
| Service : direction régionale de l'enseignement à laquelle<br>l'intéressé est muté<br>Adresse : direction régionale.                               |                                                                             |                                     |
| <b>Délai d'obtention de la prestation</b>                                                                                                          |                                                                             |                                     |
| A la suite du mouvement et avant la rentrée scolaire.                                                                                              |                                                                             |                                     |
| <b>Références législatives et / ou réglementaires</b>                                                                                              |                                                                             |                                     |
| Circulaires internes émanant du ministère de<br>l'éducation adressées au personnel enseignant à<br>l'occasion de chaque mouvement de mutation.     |                                                                             |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Case réservée au C.N.I.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                               |
| Référence : Arrêté du Ministre .....<br>en date du ..... tel que modifié par l'arrêté en<br>date du ..... (JORT n° ..... du .....)<br>                                                                                                                           |                                                                                      |                               |
| Organisme : ministère de l'éducation<br>Domaine de la prestation : études à l'étranger<br>Objet de la prestation : autorisation de poursuite des études<br>à l'étranger.                                                                                         |                                                                                      |                               |
| <b>Conditions d'obtention</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                               |
| - La non obtention du baccalauréat<br>- Ne pas dépasser l'âge de 25 ans<br>- L'interruption des études ne doit pas dépasser une année<br>- La non existence de la spécialité demandée dans les<br>établissements secondaires tunisiens.                          |                                                                                      |                               |
| <b>Pièces à fournir</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                               |
| - Une demande simple<br>- Un certificat de pré-inscription ou d'inscription à<br>l'étranger<br>- Une copie certifiée conforme du certificat de scolarité<br>attestant que l'intéressé a suivi ses études dans les lycées<br>tunisiens<br>- Extrait de naissance. |                                                                                      |                               |
| <b>Etapes de la prestation</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Intervenants</b>                                                                  | <b>Délais</b>                 |
| Présentation du dossier                                                                                                                                                                                                                                          | Direction générale des début<br>écoles préparatoires et de<br>des lycées secondaires | début<br>l'année<br>secolaire |
| <b>Lieu de dépôt du dossier</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                               |
| Service : direction générale des écoles préparatoires et des<br>lycées secondaires<br>Adresse : boulevard 9 avril - 3è étage - Tunis 1000                                                                                                                        |                                                                                      |                               |
| <b>Lieu d'obtention de la prestation</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                               |
| Service : direction générale des écoles préparatoires et des<br>lycées secondaires<br>Adresse : boulevard 9 avril - 3è étage - Tunis 1000                                                                                                                        |                                                                                      |                               |
| <b>Délai d'obtention de la prestation</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                               |
| Deux 2) jours.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                               |
| <b>Références législatives et / ou réglementaires</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                               |
| - Procès verbal signé par le ministre n° 353 du 20<br>juillet 1989.                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                               |

Annexe n° 12 - (nouveau)  
Système d'information et de communication  
administratives - SICAD  
Guide du Citoyen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Case réservée au C.N.I.</b><br>Référence : Arrêté du Ministre .....<br>en date du ..... tel que modifié par l'arrêté en<br>date du ..... (JORT n° ..... du .....)                                                                                                                                            |                                                            |                                         |
| Organisme : ministère de l'éducation<br>Domaine de la prestation : les bourses<br>Objet de la prestation : les bourses scolaires.                                                                                                                                                                               |                                                            |                                         |
| <b>Conditions d'obtention</b><br>- Les revenus des parents (déclaration de revenus)<br>- Situation sociale de la famille<br>- La distance séparant l'internat scolaire du lieu de<br>résidence des parents<br>- Les résultats scolaires.                                                                        |                                                            |                                         |
| <b>Pièces à fournir</b><br>- Déclaration sur l'honneur<br>- La déclaration des revenus des parents<br>- 1 enveloppe timbré portant l'adresse du tuteur<br>- Une pièce justifiant les situations sociales (absence de<br>revenus, fils de combattants et martyrs, incapacité des<br>parents ou l'un d'entre-eux) |                                                            |                                         |
| <b>Etapes de la prestation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Intervenants</b>                                        | <b>Délais</b>                           |
| - Constitution du dossier<br>- Etude du dossier par la<br>commission régionale<br>des bourses                                                                                                                                                                                                                   | L'intéressé<br>La direction régionale<br>de l'enseignement | Sont an-<br>noncés<br>annuel-<br>lement |
| <b>Lieu de dépôt du dossier</b><br>Service : l'établissement choisi par l'élève pour s'y inscrire<br>Adresse : l'adresse de l'établissement                                                                                                                                                                     |                                                            |                                         |
| <b>Lieu d'obtention de la prestation</b><br>Service : l'établissement choisi par l'élève pour s'y inscrire<br>Adresse : l'adresse de l'établissement                                                                                                                                                            |                                                            |                                         |
| <b>Délai d'obtention de la prestation</b><br>Au début de chaque nouvelle année scolaire.                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                         |
| <b>Références législatives et / ou réglementaires</b><br>- La circulaire n° 80-38 datée du 14 mars 1980<br>- La circulaire n° 87-23 datée du 21 avril 1987.                                                                                                                                                     |                                                            |                                         |

Annexe n°15 - (nouveau)  
Système d'information et de communication  
administratives - SICAD  
Guide du Citoyen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Case réservée au C.N.I.</b><br>Référence : Arrêté du Ministre .....<br>en date du ..... tel que modifié par l'arrêté en<br>date du ..... (JORT n° ..... du .....)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                         |
| Organisme : ministère de l'éducation<br>Domaine de la prestation : recrutement<br>Objet de la prestation : recrutement du personnel ouvrier.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>Conditions d'obtention</b><br>1) Présentation d'une demande de recrutement<br>2) Accord des autorités régionales<br>3) Conformité aux conditons de recrutement dans la<br>fonction publique.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>Pièces à fournir</b><br>- 2 Extraits de naissance<br>- Bulletin n°3<br>- Certificat médical justifiant que le candidat certifiant<br>l'aptitude à exercer sur tout le territoire de la République<br>- Copie du certificat justifiant le niveau scolaire, le cas<br>échéant le niveau professionnel<br>- Copie de la carte d'identité nationale.                      |                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>Etapes de la prestation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Intervenants</b>                                                                                                                                               | <b>Délais</b>           |
| 1) Demande d'emploi à<br>adresser à la direction<br>régionale de<br>l'enseignement<br>2) Transmission de la<br>demande par la direction<br>régionale au gouvernorat<br>3) Choix des candidatures<br>par le gouvernorat et<br>retour des listes des<br>agents proposés à la<br>direction régionale<br>4) La direction régionale<br>assure les modalités de<br>recrutement | 1) La direction régionale<br>de l'enseignement<br>2) Direction régionale de<br>l'enseignement<br>3) Le gouvernorat<br>4) Direction régionale de<br>l'enseignement | sans<br>délais<br>fixés |
| <b>Lieu de dépôt du dossier</b><br>Service : direction régionale de l'enseignement<br>Adresse : direction régionale de l'enseignement                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>Lieu d'obtention de la prestation</b><br>Service : direction régionale de l'enseignement<br>Adresse : direction régionale de l'enseignement                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>Délai d'obtention de la prestation</b><br>- Dépend des vacances d'emploi.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>Références législatives et / ou réglementaires</b><br>- Décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985.<br>- Décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                         |

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 27 mars 1996"

# L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

*met à votre disposition*

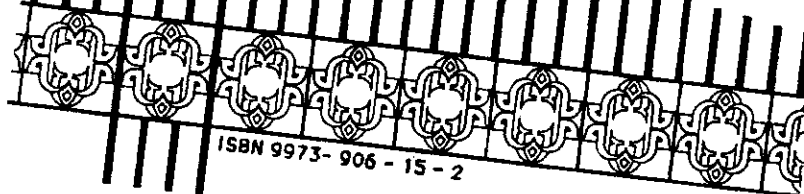
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne



## Code

Pénal

1994



ISBN 9973- 906 - 15 - 2

A son siège : Av. Farhat Hached - Rodas 2040 - Tél. : (01)434.211 - Fax : 434.234 - Telex : 14.939

et dans ses différentes succursales :

Tunis : 1, rue Hannan - Tél. : (01)349.837 — Sousse : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat - Tél. : (03)225.495 - Fax : (03)225.495

Sfax : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, Route de Gremda, Km 0,5 - Tél. : (04)236.750 - Fax : (04)236.752



Année 1996

# BONNEMENT

## au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

### PAYS DU MAGHREB ARABE

EDITION  
ORIGINALE  
24,000

TRADUCTION  
FRANÇAISE  
33,000

EDITION ORIGINALE  
ET SA TRADUCTION  
45,000

F.O.D.E.C. 1%  
et frais d'envoi par avion en sus

### AUTRES PAYS

EDITION  
ORIGINALE  
40,000

TRADUCTION  
FRANÇAISE  
50,000

EDITION ORIGINALE  
ET SA TRADUCTION  
65,000

F.O.D.E.C. 1%  
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue  
Farhat Hached, 2040 Radès - Tél. : 434.211 ou l'un des  
bureaux de vente ci-après :

- 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - tél. : 349.637
- 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat - tél. : (03) 225.495
- 3000 - Sfax : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda  
km 0,5 - tél. : (04) 236.750

*Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par  
virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République  
Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :*

#### Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85  
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79  
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07  
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30  
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90  
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74  
S.T.B. (Mégrine) : 10 106 045 225 2069 788 51  
B.I.A.T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29  
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

#### Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

#### Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

### Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinar + 1% F.O.D.E.C.